ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ ШИН ТА КОЛІС

№ _____ · селище Гостомель · «____» _____ 20____ року

Фізична особа — підприємець Харченко Юлія Василівна, РНОКПП 2831211846, надалі — Зберігач, та _____, надалі — Поклажодавець, уклали цей договір про платне зберігання шин та/або коліс у зборі.

1. ПРЕДМЕТ ТА МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ

1.1. Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на зберігання майно, індивідуально визначене в Акті приймання-передачі (Додаток 1), і зобов’язується повернути те саме майно. Акт є невід’ємною частиною договору; без підписаного Акта приймання майно не вважається прийнятим.

1.2. Місце зберігання: Київська область, селище Гостомель, вул. Бучанське шосе, 20Ж, частина нежитлового приміщення в будівлі «Склад літ. Л», що використовується Зберігачем на підставі договору суборенди № 0111/26 від 01.11.2026. Передача за цим договором здійснюється не раніше виникнення у Зберігача права користування приміщенням.

1.3. Майно маркується номером договору або іншим унікальним ідентифікатором. Марка, модель, розмір, DOT та інші доступні позначення, кількість, комплектація, видимі дефекти і погоджена вартість кожної одиниці фіксуються в Акті. Фото, погоджені сторонами та прив’язані до номера договору, доповнюють Акт.

1.4. Поклажодавець підтверджує право передавати майно та повідомляє про відомі пошкодження і властивості, які можуть створити небезпеку. Зберігач здійснює зовнішній огляд без діагностики прихованих дефектів. Зберігання не є підтвердженням придатності шин або дисків до експлуатації.

2. СТРОК ТА ОПЛАТА

2.1. Строк зберігання: з «____» _____ 20____ р. до «____» _____ 20____ р. Дати приймання і видачі зазначаються в Акті. Договір діє до виконання зобов’язань сторонами.

2.2. Плата за весь погоджений строк становить _____ грн за _____ одиниць. Порядок оплати: _____. Зберігач видає розрахунковий документ у випадках, передбачених законом. Монтаж, демонтаж, балансування, миття та інші роботи у плату не входять і замовляються окремо.

2.3. При достроковій видачі плата перераховується пропорційно фактичному строку зберігання в календарних днях. Невикористаний аванс повертається протягом 10 робочих днів після видачі майна та звірки розрахунків.

2.4. Після закінчення строку до фактичної видачі застосовується погоджена плата _____ грн за добу за все майно. Якщо ставку не заповнено, застосовується денна вартість за п. 2.2, визначена діленням плати на кількість календарних днів погодженого строку. Новий сезон погоджується письмово; одностороння зміна тарифу не допускається.

3. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

3.1. Зберігач забезпечує належні умови зберігання відповідно до виду майна, захист від опадів, прямих сонячних променів, небезпечних джерел тепла та речовин; не використовує майно і не передає його в користування третім особам. Працівники Зберігача допускаються до майна для виконання договору.

3.2. Зміна адреси зберігання погоджується з Поклажодавцем. У разі невідкладної небезпеки Зберігач може перемістити майно до безпечнішого місця, повідомивши адресу та причини за першої реальної можливості. Передача іншому зберігачу здійснюється за правилами ст. 943 ЦК України.

3.3. Поклажодавець забирає майно до завершення строку або на першу вимогу Зберігача у випадках, передбачених законом. Видача на вимогу Поклажодавця здійснюється відповідно до ст. 953 ЦК України; бажано узгодити час щонайменше за один робочий день.

3.4. Майно видається Поклажодавцю після перевірки особи або його представнику за належним підтвердженням повноважень. Втрата примірника договору не припиняє права на майно, але потребує перевірки особи та належності майна. Видача оформлюється розділом повернення в Акті; зауваження зазначаються до підписання, крім прихованих пошкоджень.

3.5. Прострочення отримання майна не передає право власності Зберігачу. Продаж, утилізація чи інше розпорядження допускаються лише на законній підставі, а не автоматично через закінчення строку. Спори щодо оплати вирішуються законним порядком.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За втрату, нестачу або пошкодження прийнятого майна Зберігач відповідає відповідно до статей 950–951 ЦК України та інших обов’язкових норм законодавства. Погоджена в Акті вартість з урахуванням зносу використовується як доказ вартості майна, але не скасовує прав, які закон забороняє обмежувати.

4.2. Зберігач не відповідає за дефекти, зафіксовані при прийманні, та приховані властивості майна, про які не знав і не міг знати, якщо доведе, що саме вони спричинили шкоду. Відсутність діагностики не звільняє від відповідальності за пошкодження, заподіяні під час зберігання.

4.3. Після закінчення строку зберігання відповідальність за втрату або пошкодження визначається ч. 3 ст. 950 ЦК України. Плата за фактичне подальше зберігання визначається п. 2.4.

5. ВОЄННІ РИЗИКИ ТА НЕПЕРЕБОРНА СИЛА

5.1. Сторони усвідомлюють, що в Україні тривають війна та воєнні дії, а звичайне приміщення шиномонтажу не є захисною спорудою. Сам факт війни або воєнного стану не є автоматичною підставою для звільнення від відповідальності за будь-яку втрату чи пошкодження.

5.2. ФОП Харченко Юлія Василівна як Зберігач звільняється від відповідальності за втрату, нестачу, пошкодження або знищення шин, дисків та коліс у зборі, якщо доведе, що шкода безпосередньо спричинена обставинами непереборної сили: ракетним, артилерійським або іншим обстрілом, ударом безпілотного літального апарата, падінням боєприпасів чи їх уламків, вибуховою хвилею, а також пожежею, обвалом або руйнуванням приміщення безпосередньо внаслідок таких подій, яким Зберігач об’єктивно не міг запобігти, вживши належних заходів збереження майна.

5.3. За доведених умов п. 5.2 Зберігач не відшкодовує вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна та спричинені цією подією збитки в межах, дозволених законом. Це положення не звільняє Зберігача від відповідальності за умисне порушення, не скасовує обов’язку належно зберігати майно та не обмежує невідчужуваних прав споживача.

5.4. Причина, обсяг шкоди та причинний зв’язок підтверджуються сукупністю належних доказів: документами ДСНС, поліції, військової або місцевої адміністрації, актами огляду, фото та відео, відомостями про кримінальне провадження, а за потреби — сертифікатом ТПП України або уповноваженої регіональної ТПП. Загальна інформація про війну без доказів конкретної події та її наслідків недостатня.

5.5. Зберігач повідомляє Поклажодавця про подію, її наслідки та можливість повернення майна якнайшвидше, за можливості протягом 5 робочих днів, телефоном та/або письмово за погодженими контактами. Якщо зв’язок чи доступ відсутні, повідомлення здійснюється після усунення перешкод. Прострочення повідомлення саме по собі не замінює перевірки причин шкоди; наслідки визначаються законом.

5.6. Зберігач за можливості та без ризику для життя фіксує пошкодження, вживає розумних заходів для збереження залишків майна і повертає вціліле майно, коли доступ стане безпечним та законним. Неможливість безпечного доступу не означає права утримувати майно після усунення перешкод.

5.7. Плата за період після документально встановленої повної втрати або знищення майна не нараховується. Оплата фактично наданого зберігання та необхідні витрати визначаються законом; невикористаний аванс повертається після звірки протягом 10 робочих днів. Звільнення від відшкодування воєнної шкоди не означає права залишити оплату за ненадане зберігання.

6. ІНШІ УМОВИ ТА РЕКВІЗИТИ

6.1. Зміни оформлюються письмово. Договір складено у двох примірниках по одному для кожної сторони. Спори вирішуються переговорами, а за відсутності згоди — судом відповідно до законодавства України. Обов’язкові норми та права споживача мають перевагу перед умовами договору.

6.2. Контакти використовуються для виконання договору та повідомлень про майно, без рекламних розсилок. Персональні дані обробляються лише в необхідному обсязі відповідно до закону. Про зміну контактів сторона повідомляє іншу сторону.

ЗБЕРІГАЧ	**ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ**
ФОП Харченко Юлія Василівна РНОКПП: 2831211846 Адреса реєстрації: 08292, Київська область, м. Буча, вул. Гоголя, буд. 12а/3 Телефон: +380 67 282 57 31 Email: bessmertnay7777@gmail.com IBAN: UA573052990000026006010126841 Банк: АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299	ПІБ _____ Телефон _____ Email / месенджер _____ Адреса для повідомлень _____ Документ для перевірки особи при видачі _____

Зберігач _____ /Ю. В. Харченко/ **Поклажодавець _____**

АКТ ПРИЙМАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ШИН

Додаток 1 до договору № _____ від «____» _____ 20____ року

Місце приймання: Київська обл., селище Гостомель, вул. Бучанське шосе, 20Ж.

Зберігач: ФОП Харченко Юлія Василівна.

Поклажодавець: _____

Телефон _____ Автомобіль / номер _____

Дата та час приймання _____ Строк до _____

Ідентифікатор комплекту / місце на стелажі _____

№	Марка, модель, розмір, DOT та інші позначення	Диск та комплектація	Стан, дефекти, протектор	Вартість, грн
1				
2				
3				
4				

Усього прийнято: шин ____ шт.; дисків ____ шт.; коліс у зборі ____ шт.

Погоджена загальна вартість майна з урахуванням зносу: _____ грн.

Фотофіксація: ____ фото; дата / спосіб ідентифікації _____

Додаткові дефекти / зауваження _____

_____

Плата за погоджений строк _____ грн. Сплачено _____ грн.

Дата та документ оплати _____

Поклажодавець ознайомлений із розділом 5 договору про воєнні ризики, зокрема з умовами звільнення Зберігача від відповідальності за доведені наслідки обстрілу, удару дрона, уламків, вибуху, спричинених ними пожежі та руйнування. Підпис не скасовує прав, гарантованих законом.

Майно передав Поклажодавець _____

Майно прийняв Зберігач / уповноважена особа _____

ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

Дата та час _____ Повернуто шин ____ дисків ____ коліс ____ шт.

Отримувач / підстава повноважень _____

Зауваження щодо кількості та стану _____

_____

Остаточний розрахунок / повернення авансу _____

Майно видав _____ Майно отримав _____